

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕143号

纪律处分决定书

当事人：李嘉瑜，女，1991年11月出生，时任深圳市鑫安信资产管理有限公司（以下简称深圳鑫安信）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向李嘉瑜送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕425号），李嘉瑜在规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按规定进行了审理，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，在李嘉瑜任职期间内深圳鑫安信存在以违规行为：

一是未建立与实施有效的内部控制。一是，深圳鑫安信实际控制人配偶在转让全部股权后仍长期参与深圳鑫安信投资运作等重要工作，反映深圳鑫安信内部治理结构存在缺陷；二是，法定代表人夏力长期以“挂名”形式担任深圳鑫

安信高管，配合机构履行签字盖章等程序性工作，未参与实际经营管理、投资运作等高管应当承担的工作，而实际控制人高蕾具体负责机构日常管理、投资运作、投资者适当性、信息披露等多项重要工作，但其并未取得基金从业资格。三是，深圳鑫安信在管的两只产品多次在投资杠杆超标后未按合同约定及时调整。上述行为反映出机构内部控制混乱，治理结构不健全，登记的高级管理人员未尽谨慎勤勉义务，违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第六条、第七条和第九条的规定。

二是未妥善保管募集材料。深圳鑫安信在管的鑫安信价值成长1号私募证券投资基金、鑫安信价值成长3号私募证券投资基金部分募集材料缺失，违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十一条的规定。

以上事实有谈话笔录、情况说明、投资合作协议、基金合同等予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据深圳鑫安信填报及协会查实的信息，李嘉瑜于2019年8月至2023年6月任机构合规风控负责人，应当为其任职期间内深圳鑫安信的违规行为承担责任。

二、当事人申辩意见

当事人提出如下申辩意见：

一是，当事人担任合规风控负责人已尽最大努力履行勤勉谨慎义务。对于深圳鑫安信违规行为，合规风控负责人只能进行相关的合规提醒和合规建议，无法进行决策。

二是，对于深圳鑫安信在管的两只产品多次在投资杠杆超标后未按合同约定及时调整、未妥善保管募集材料等违规

行为，当事人已尽提醒义务。

综上，申请免除纪律处分。

三、审理情况和处分决定

经审理，协会认为：

当事人提供就产品杠杆比例超标向有关负责人员提示的微信聊天记录等证据，不足以证明其在任期内已充分履职尽责、尽到合规管理义务，其应当就深圳鑫安信存在多方面内控失效、长期未妥善保存基金募集材料等违规行为承担一定管理责任。同时，基于深圳鑫安信违规事实与当事人任职期限，协会对当事人采取的纪律处分措施适当。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对李嘉瑜进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年4月15日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
